

0004145-38.2021.8.26.0625

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2082703/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 16975952 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1460/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2082703 - DEL.SEC.TAUBATE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004145-38.2021.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004145-38.2021.8.26.0625

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2082703/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 16975952 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1460/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2082703 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2082703/2021 - DEL.SEC.TAUBATE

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

WENDEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

ANDERSON VILELA FREIRE, qualificado às fls. 10, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e WENDEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado às fls. 21, foi denunciado como incurso no artigo 28, na forma do artigo 48, §1º, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, na manhã de 24 de março do ano de 2021, por volta das 09h00m, inicialmente na Rua Antonio José Carneiro de Souza e ulteriormente na residência localizada na Rua Judith Corrêa Gomes Marcondes n.º 28, ambos os endereços no Bairro Belém, nesta cidade e comarca, trazia e transportava consigo, em automóvel que conduzia (Hyundai I-30, preto, ano 2011/2012, placas DRS-2602), assim como tinha em depósito, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, cento e quarenta e sete gramas e sete decigramas (147,07 g), aproximadamente, da droga cocaína em sua forma compacta (pedras de crack) e duzentos e cinquenta e seis gramas e quatro decigramas (256,04 g) do entorpecente Cannabis Sativa L - maconha, substâncias estas determinantes de

dependência física e psíquica, consoante testifica o auto de constatação acostado nos autos e conforme o demonstrará laudo de exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará, constando que ele ainda, nessa mesma ocasião e no primeiro logradouro citado, vendeu para Wendel Henrique de Oliveira Santos, qualificado nos autos às fls. 21, uma unidade de crack, com peso líquido de dois decigramas (0,2 g), sendo ambos surpreendidos no ato da mercancia ilícita por agentes policiais em patrulhamento de rotina no local, de sorte que, ao adquirir o estupefaciente, WENDEL passou a trazê-lo consigo para consumo pessoal.

Versa a denúncia que, os narcóticos apreendidos em poder do réu destinavam-se à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua expressiva quantidade, forma de apresentação e variedade, assim como do horário e local da primeira apreensão (na via pública) procedida, igualmente, pouco depois na residência, com material usual e frequentemente utilizado para o malsinado e vil comércio (anotações indicativas de contabilidade do tráfico).

Consta na denúncia que, encontrava-se o réu no primeiro local supracitado na posse – entre seu pé e o chinelo que calçava – de onze (11) embalagens de crack, contendo dois gramas e dois decigramas (2,2 g) da substância ilícita, sendo surpreendido pelos agentes policiais quando, hirto e estático próximo ao automóvel que ele estacionara no referido logradouro, vendia ao usuário WENDEL uma porção do referido entorpecente, com dois decigramas (0,2 g) do produto.

Narra a exordial que, dando prosseguimento à diligência deflagrada, os policiais militares localizaram e apreenderam no interior do veículo que ele deixou estacionado nas cercanias, junto ao console, mais treze (13) porções da cocaína em sua forma petrificada, repartidas em porções pessoais para o comércio ilícito, contendo dois gramas e oito centigramas (2,8 g) da substância.

De acordo com a inicial, em diligência policial posterior imediatamente realizada no domicílio do réu verificou-se que ele ali guardava e tinha em depósito, sob o lavatório do banheiro, para a consecução do malsinado e vil comércio de drogas, duzentas e sessenta (260) embalagens da cocaína na forma de crack, com cinquenta e sete gramas e dois centigramas (57,2 g) do produto ilícito, distribuídas em embalagens confeccionadas como porções individuais para a venda no varejo, assim como ocultava no quintal da residência mais quatrocentas e dezesseis (416) pedras de crack, contendo oitenta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas (84,87 g) da droga, e um volume (1) contendo a maconha a granel (256,04 g), prensada no formato de tijolo, reservada a ulterior fragmentação para a confecção de porções pessoais destinadas à venda junto a usuários no mercado consumidor.

O réu Anderson foi julgado nos autos do processo n.º 1500422-55.2021.8.26.0625, logo nestes autos será julgado apenas o réu Wendel.

Quanto ao réu Wendel, após o oferecimento da denúncia (fls. 77/75), o representante do Ministério Público propôs transação penal, nos termos do artigo 76, da Lei n.º 9.099/95 (fls. 72/74), contudo o réu Wendel não foi localizado para ser intimado (fls. 101).

Desta forma, a denúncia foi recebida em 19 de maio de 2021 (fls. 121/122), e o réu Wendel foi citado por edital (fls. 134/136). Transcorrido in albis o prazo do edital (fls. 164) o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do CPP, para o réu Wendel, realizando-se a colheita antecipada de provas (fls. 165/166), com a anuência da Defensoria Pública.

Posteriormente encontrado, o réu Wendel foi pessoalmente citado (fls. 221/222), revogando-se a suspensão processual (223), e o réu apresentou defesa preliminar por intermédio de advogado constituído (fls. 228/229).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva

estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu Wendel cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória. A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/34), pelo boletim de ocorrência (fls. 22/25), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 30/33), pelo exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos itens apreendidos (fls. 151/154), e, ainda, por toda prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu Wendel, ouvido na delegacia (fls. 07), declarou que “é usuário de crack há um ano e nesta data adquiriu uma pedra de crack do indiciado (Anderson), sendo que a droga destinava ao seu consumo pessoal. Aceita o compromisso de comparecimento posterior na Delegacia e em juízo” (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n.º 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo, o réu optou por permanecer em silêncio.

O réu Anderson, na delegacia (fls. 09), optou por permanecer em silêncio.

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n.º 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo, nos autos do processo n.º 1500422-55.2021.8.26.0625, o réu Anderson disse que, entre outras coisas, tinha acabado de vender uma pedra de crack para Wendel quando abordado.

A testemunha Paulo Henrique, Policial Militar, ouvido em solo policial (fls. 05), relatou “que é policial militar e na data de hoje estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda, o PM SANTOS pelo local dos fatos, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas em especial a venda de CRACK, quando visualizaram o indiciado ANDERSON entregando algo para o autor WENDEL e os abordaram, que foi realizado busca pessoal e com o indicado ANDERSON foi localizado entre o chinelo e o pé 10 (dez) pedras de crack, o valor em dinheiro de R\$ 30,00 (trinta reais) em sua mão e aparelho de telefone celular no bolso de sua bermuda. Que com o autor WENDEL foi localizado em sua mão uma pedra de crack e em sua carteira o valor em dinheiro de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Que ao indagados, o autor WENDEL alegou ser usuário de drogas e que estava comprando uma pedra de crack para seu consumo, já o indiciado ANDERSON, confirmou que estava vendendo drogas no local e que em seu veículo que estava estacionado a cerca de 10 metros do local da abordagem, havia mais 13 (treze) pedras de crack e ao fazer as buscas no veículo foram localizadas no console. Em ato contínuo, indagado novamente, o indiciado ANDERSON alegou que havia mais drogas em sua casa. Que sua residência era próximo ao local da abordagem e imediatamente se deslocaram para o local e acompanhado do próprio indiciado realizaram as buscas pela casa, tendo localizado no banheiro, embaixo do lavatório mais 260 (duzentas e sessenta) pedras de crack, já na cozinha, no armário foram localizados o valor em dinheiro de R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), um caderno e folhas de caderno contendo diversas anotações. Que foi solicitado apoio do canil do BAEP, onde compareceu a equipe E03806, onde o encarregado é o CB PM LUIZ e o cão CRONOS que indicou no quintal o local que estava enterrado mais 416 (quatrocentas e dezesseis) pedras de crack e metade de um tijolo de maconha. Que diante dos fatos deram voz de prisão em flagrante delito ao indicado ANDERSON e o conduziram juntamente com o autor WENDEL a esta delegacia de plantão para providências de polícia judiciária.” (sic).

Em juízo nos autos do processo n.º 1500422-55.2021.8.26.0625, o Policial Militar Paulo Henrique declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro e, ao adentrar na rua, conhecida pelo tráfico de drogas, viram dois indivíduos, um passando algo para o outro. Contou que Anderson tinha trinta reais e dez pedras de crack escondidas no pé. Disse que Wendel tinha uma pedra de crack. Relatou que Wendel falou que era usuário e estava fazendo a compra. Informou que Anderson disse que fazia a venda. A testemunha Junior Gabriel, Policial Militar, ouvido em solo policial (fls. 06), relatou “que é policial militar e na data de hoje estava em patrulhamento de rotina

com seu colega de farda, o SGT PM MAXIMO pelo local dos fatos, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas em especial a venda de CRACK, quando visualizaram o indiciado ANDERSON entregando algo para o autor WENDEL e os abordaram, que foi realizado busca pessoal e com o indicado ANDERSON foi localizado entre o chinelo e o pé 10 (dez) pedras de crack, o valor em dinheiro de R\$ 30,00 (trinta reais) em sua mão e aparelho de telefone celular no bolso de sua bermuda. Que com o autor WENDEL foi localizado em sua mão uma pedra de crack e em sua carteira o valor em dinheiro de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Que ao indagados, o autor WENDEL alegou ser usuário de drogas e que estava comprando uma pedra de crack para seu consumo, já o indiciado ANDERSON, confirmou que estava vendendo drogas no local e que em seu veículo que estava estacionado a cerca de 10 metros do local da abordagem, havia mais 13 (treze) pedras de crack e ao fazer as buscas no veículo foram localizadas no console. Em ato contínuo, indagado novamente, o indiciado ANDERSON alegou que havia mais drogas em sua casa. Que sua residência era próximo ao local da abordagem e imediatamente se deslocaram para o local e acompanhado do próprio indiciado realizaram as buscas pela casa, tendo localizado no banheiro, embaixo do lavatório mais 260 (duzentas e sessenta) pedras de crack, já na cozinha, no armário foram localizados o valor em dinheiro de R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), um caderno e folhas de caderno contendo diversas anotações. Que foi solicitado apoio do canil do BAEP, onde compareceu a equipe E03806, onde o encarregado é o CB PM LUIZ e o cão CRONOS que indicou no quintal o local que estava enterrado mais 416 (quatrocentas e dezesseis) pedras de crack e metade de um tijolo de maconha. Que diante dos fatos deram voz de prisão em flagrante delito ao indicado ANDERSON e o conduziram juntamente com o autor WENDEL a esta delegacia de plantão para providências de polícia judiciária." (sic).

Em juízo nos autos do processo n.º 1500422-55.2021.8.26.0625, o Policial Militar Júnior Gabriel disse que estavam em patrulhamento no Bairro Belém, quando entraram na rua local dos fatos. Informou que perto havia duas pessoas e viram que um passou algo para outro. Disse que fizeram a abordagem e, com o Anderson, havia trinta reais e no pé dele uma tira com dez pedras de crack. Informou que, com o Wendel, havia uma pedra de crack e R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais). Relatou que os réus confessaram que estava ocorrendo a venda e compra da droga. Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu Wendel praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o réu Anderson entregando alguma coisa para o réu Wendel, ensejando a abordagem.

Em revista pessoal, os militares encontraram com Anderson dez pedras de crack, um aparelho telefone celular, além da quantia de R\$ 30,00 em espécie, já com o réu Wendel acharam uma pedra de crack e a quantia de R\$ 54,00.

Ou seja, os policiais presenciaram o ato de venda da droga de Anderson para Wendel. Indagados, Wendel assumiu ser usuário de drogas e que estava no local apenas para comprar uma pedra de crack. Por sua vez, Anderson confessou prontamente o tráfico de drogas, admitiu que vendera a pedra de crack para Wendel, bem como informou que em seu veículo havia mais entorpecentes, local em que os policiais encontraram, no assoalho, mais 13 pedras de crack.

À autoridade policial o réu Wendel confessou que havia adquirido a droga do réu Anderson para seu consumo.

O crime de porte de substância entorpecente para o consumo próprio é crime formal, de perigo presumido para a saúde pública, que se perfaz independentemente da quantidade do estupefaciente portado. Afinal, o porte proibido é fator decisivo na difusão do pernicioso vício, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu.

Confira-se a respeito o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"A pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a

tipicidade da conduta. Precedente" (HC 158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 17/05/2011).

Vale ressaltar que há o indubitado laudo de exame químico-toxicológico, que detectou a presença da substância cocaína no entorpecente encontrado com ele (fls. 151/154).

Neste cenário, a imputação feita ao acusado na denúncia, por infração ao artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, deve ser acolhida.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 38 e 151/152) e, na segunda fase de dosimetria da pena, que confessou, faz-se suficiente a pena de advertência sobre o efeito das drogas.

Ausentes outras circunstâncias incidentes sobre a pena, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR WENDEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, filho de Wellington Fabiano de Oliveira Santos e Fabrisa Aparecida de Oliveira, RG n.º 56.059.590-6, nascido aos 23 de abril de 1998, natural de Taubaté/SP, como incurso no incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre o efeito das drogas.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, porém suspenso a exigibilidade do crédito, por estar o réu assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.I.C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA